

1007847-77.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: JAIME HENRIQUES DA COSTA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 10ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ação criminosa, a qual culminou com o roubo de seu veículo e de outros pertences, além da tomada de empréstimos efetuados pelos criminosos, por meio de coação irresistível, sob grave ameaça.

Como prova hábil a formar o convencimento deste julgador, aponto que a parte autora agiu para desencadear a atuação do aparato de repressão criminal do Estado, ao lavrar regular boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

10ª Vara Cível

Rua dos Crisântemos, nº29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1007847-77.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007847-77.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Ricardo Minoru Vatanabe

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA

Vistos.

RICARDO MINORU VATANABE propôs ação de extinção contratual com pedido liminar c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores e pedido de reparação por danos morais em face de BANCO BRADESCO S.A. Afirmou, em síntese, que foi vítima de crime praticado mediante grave ameaça e restrição de sua liberdade, praticado por grupo de indivíduos que se apoderaram de seu aparelho celular e cartões bancários.

Aduziu que os criminosos utilizaram o aplicativo bancário do réu e realizaram pedido de empréstimo pessoal no valor de R\$ 12.927,58, vinculado à conta corrente 0066051-54, da agência 1407, de titularidade do autor. Em continuidade, os criminosos realizaram transferências mediante pagamento PIX, do valor do empréstimo, sendo a primeira transferência de R\$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) para CHRISTIAN OLIVEIRA SANTANA, a segunda no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a terceira no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para CAMILE VITORIA RIBEIRO, e a última no importe de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) também para o destinatário CHRISTIAN, todas pessoas desconhecidas pelo autor. Além de transferirem todo o valor emprestado, os criminosos retiraram mais R\$ 250,11 e utilizaram o limite de crédito de R\$ 5.802,31. Afirmou que comunicou os fatos à autoridade policial e entrou em contato com o banco réu para impedir os descontos e

reaver o dinheiro subtraído, porém o seu pedido foi recusado. Entende que houve falha na prestação do serviço que ocasionou sua insegurança na condição de consumidor.

Requeru a concessão de tutela antecipada para declarar a inexigibilidade do débito, confirmando-a em pronunciamento final, bem como o ressarcimento dos danos materiais suportados em razão da falha do serviço, além da condenação do réu em danos morais fixados em R\$ 18.180,00. Juntou documentos (fls. 22/53).

A tutela antecipada foi indeferida (fls. 54).

Houve a interposição de agravo de instrumento (fls. 59/69), que foi julgado procedente para suspender liminarmente os descontos decorrentes do contrato descrito na inicial (fls. 125/130).

Foi deferida a gratuidade de justiça ao autor, em sede de segunda instância (fls. 157/161).

Citado (fls. 166), o réu apresentou contestação (fls. 180/187). Sustentou a inexistência de danos materiais, alegando que a transação foi realizada com o uso de senha e dispositivo de segurança de uso pessoal do autor, sendo este responsável pela sua divulgação a terceiros. Ponderou que não houve lesão à honra, imagem ou dignidade do autor que comporte reparação e, portanto, os danos morais seriam inexistentes. Subsidiariamente, em caso de condenação, argumentou que a indenização deve ser fixada em sua mínima extensão. Pugnou pela improcedência do pedido. Juntou documentos (fls. 188/220).

Houve réplica (fls. 224/229).

Instadas a especificarem provas que pretendiam produzir (fls. 230), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 233 e 234).

É o relatório.

DECIDO.

Não há pontos controvertidos sobre questões de fatos. Os fatos narrados, analisados em cotejo, além dos documentos já colacionados aos autos, permitem a correta composição da lide. Ademais, as partes, embora instadas, não requereram a produção de qualquer outra prova além daquelas que já constam dos autos.

Portanto, impõe-se o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do NCPC.

Ausentes questões prévias, passo ao mérito.

No caso sob exame, analisadas as provas produzidas e as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, considero que a parte requerente comprovou de forma eficiente que foi vítima de ação criminosa, a qual culminou com o roubo de seu veículo e de outros pertences, além da tomada de empréstimos efetuados pelos criminosos, por meio de coação irresistível, sob grave ameaça.

Como prova hábil a formar o convencimento deste julgador, aponto que a parte autora agiu para desencadear a atuação do aparato de repressão criminal do Estado, ao lavrar regular boletim de ocorrência policial, dando azo a investigação criminal, como se vê de fls. 36/38.

Além disso, constata-se que a seguradora do veículo que fora roubado na mesma ocasião em que os bandidos realizaram os empréstimos e o saque na conta do autor, após formal regulação do sinistro, nada identificou de falso ou impertinente, concluindo pelo pagamento da indenização securitária, o que embasa de modo ainda mais pungente a tese de que o requerente realmente fora vítima de roubo e do denominado "sequestro-relâmpago".

Nessa situação, o autor não assume validamente a posição jurídica de mutuário ou sacador da quantia depositada.

À toda evidência, o requerente, neste caso, sequer emitiu manifestação de vontade hígida e hábil a conferir validade ao negócio jurídico celebrado.

Tratou-se, isso sim, de negócios celebrados sob manifestação de vontade viciadas por coação moral irresistível, quiçá de negócio inexistente, ante a possibilidade de ausência total de qualquer manifestação volitiva.

Trata-se, em todo caso, de negócio jurídico inválido, o que exige o desfazimento da avença e o retorno das partes ao estado anterior.

E por mais que se interprete de modo diverso, ainda assim tratar-se-ia de débito

imputável à requerida por se tratar de fortuito interno, ante a falha no monitoramento da movimentação da conta, o que poderia ser evitado com simples contato para fins de confirmação prévia, situação que atrai a responsabilidade da ré, nos termos da súmula 479 do STJ.

Assim, de nenhuma forma se excluiria a responsabilidade da instituição financeira, porquanto se não houve qualquer contrato celebrado pela parte autora, somente se poderia atribuir o débito à ocorrência de um fortuito interno, acontecimento que não interrompe o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da requerida.

Portanto, está assentada a inimputabilidade do débito em relação à parte autora, ante a invalidade dos contratos de mútuo, de utilização de limite de crédito e do saque de R\$ 250,11, razão pela qual procede o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de tais débitos.

Quanto aos danos morais, ressalto que diante da consideração de que se tratou de negócio inválido, oriundo de manifestação de vontade viciada, o que se deve seguir é o desfazimento do negócio, com retorno das partes ao status quo ante, não havendo que se falar em danos morais imputáveis à instituição financeira, que não adotou postura apta a violar direitos da personalidade do requerente.

Dispositivo:

Isso posto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para, mantendo em definitivo a tutela provisória concedida, reconhecer a invalidade do contrato de mútuo, da utilização de limite de crédito e do saque de R\$ 250,11, declarando a inexigibilidade dos débitos mencionados na inicial;

Em consequência, condeno a parte ré a restituir à parte autora os valores cobrados ou descontados, relativos ao empréstimo mencionado na inicial, ao limite de crédito utilizado no dia dos fatos, e ao saque de R\$ 250,11, acrescido de todos os encargos moratórios ou remuneratórios cobrados ou incidentes sobre tais valores, tudo corrigido pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos de juros de 1% ao mês desde cada desembolso.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Custas e despesas processuais divididas entre as partes, proporcionalmente à extensão das sucumbências, cabendo à requerida o pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa; e ao requerente o pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 5% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, transitada em julgado e findos eventuais incidentes, dê-se baixa e arquivem-se.

Guarulhos, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA